

RINA ANABIA
lwn
MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Ahli Panel) dan YA Dato' Abas bin Nordin (Ahli Panel) Pada 22 November 2023 / 8 Jamadilawal 1445H]

Kes Mal No. 10000-043-0054-2022

[Permohonan Pengisytiharan Sebagai Bukan Lagi Seorang Islam di bawah Seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : *Tuan Ab Kadir bin Ismail*
(Tetuan Ab Kadir Ismail)

Peguam Syarie Responden : *Puan Nurul Shakirah binti Johari*
Puan Norshadatunlizma binti Misnun@Anuar
(Bahagian Undang-Undang MAIS)

ALASAN PENGHAKIMAN

PENDAHULUAN

[1] Rayuan ini difailkan oleh Perayu melalui Notis Rayuan bertarikh 21/6/2022 terhadap keseluruhan keputusan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Selangor (*selepas ini dirujuk sebagai "YA Hakim Bicara"*), pada 16/6/2022 dalam kes Saman No.: 10400-043-0590-2014.

[2] Dalam keputusannya YA Hakim Bicara telah menolak tuntutan Perayu/Plaintif untuk diisytiharkan statusnya sebagai bukan lagi Islam di bawah

seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 (*selepas ini dirujuk sebagai "EPAIS 2003"*). Justeru, Perayu telah diperintahkan supaya bertaubat di hadapan Pegawai Jabatan Mufti Negeri Selangor dalam masa enam puluh (60) hari. Keengganan untuk berbuat demikian membolehkan Perayu diperintah menjalani proses *istitabah* dan/atau proses pemurnian akidah selama enam puluh (60) hari (kedua). Selain itu Majlis Agama Islam Selangor diarahkan memantau dan melibatkan Perayu dalam program-program pengukuhan akidah. Manakala Lembaga Zakat Selangor dikehendaki memberikan bantuan zakat kepada Perayu sepanjang tempoh menjalani proses *istitabah* dan/atau proses pemurnian akidah.

ALASAN RAYUAN

[3] Perayu memplidkan tiga Alasan Rayuan sebagaimana yang terkandung pada halaman 125 –127 Rekod Rayuan. Alasan-alasan tersebut menyatakan kekhilafan YA Hakim Bicara dari sudut fakta dan undang-undang apabila membuat dapatan yang boleh disimpulkan sebagaimana berikut:

- i. Bahawa pengislaman Perayu adalah sempurna dan dengan itu terikat dengan takrifan "orang Islam" di bawah seksyen 2(1)(e) EPAIS 2003 sedangkan Perayu telah melanggar semua syarat-syarat syahadah.
- ii. Bahawa amalan dan cara hidup Perayu yang tidak berlandaskan ajaran Islam hanyalah suatu kesalahan yang menjadikannya fasiq dan berdosa sedangkan Perayu tidak pernah tahu dan percaya kepada rukun Islam dan rukun iman.

- iii. Bahawa seksyen 61(3)(b)(x) adalah permohonan Perayu untuk murtad atau persediaan untuk murtad sedangkan seksyen tersebut adalah bagi suatu pengisytiharan dalam bidang kuasa mal bukannya jenayah.

FAKTA KES

[4] Perayu ialah seorang warganegara Malaysia berbangsa India yang dilahirkan pada 27/5/1982 di Kuala Lumpur dengan nama Kalaivani a/p Manikam. Perayu merupakan anak kedua daripada empat beradik dan telah dibesarkan dalam keluarga yang mengamalkan ajaran Hindu.

[5] Pada Disember 2013 Perayu telah memeluk agama Islam di Pejabat Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM), Universiti Islam Antarabangsa Malaysia di Petaling Jaya, Selangor setelah berkenalan dengan seorang lelaki warganegara Pakistan yang ingin dikahwininya. Pemelukan Islam Perayu kemudiannya telah didaftarkan dalam Rekod Daftar Mualaf. Pada 11 Mac 2014 Jabatan Pendaftaran Negara telah meluluskan permohonan Perayu untuk meminda nama asalnya kepada nama Rina Anabia.

[6] Pemelukan Islam Perayu telah mendapat tentangan daripada ahli keluarganya sehingga menyebabkan Perayu mengalami tekanan emosi yang berterusan. Sebagai jalan keluar, Perayu telah membuat permohonan di Mahkamah Bicara antara lain bagi mendapatkan perintah pengisytiharan bahawa beliau bukan lagi Islam berdasarkan seksyen 61(3)(b)(x) (EPAIS 2003). Bagi menyokong permohonannya Perayu memberikan alasan pemelukannya hanyalah semata-mata untuk berkahwin tanpa memahami dan mengamalkan ajaran Islam sebaliknya masih kekal dengan ajaran agama Hindu.

[7] Pada 28/9/2015, Mahkamah Bicara telah membenarkan permohonan interlokutori Responden dan memerintahkan Perayu menjalani sesi penasihat akidah sebanyak dua belas sesi keseluruhannya dalam tempoh enam bulan. Walaupun Perayu telah mengikuti kesemua sesi berkenaan, namun ia gagal mengubah pendirian Perayu yang membawa kepada sesi pendengaran penuh kes.

[8] Sepanjang prosiding berlangsung, Perayu telah mengemukakan tiga orang saksi bukan Islam manakala Responden pula mengemukakan dua orang saksi. Pada 16/2/2022 YA Hakim Bicara telah menolak permohonan Perayu dan mengeluarkan perintah sebagaimana yang telah dinyatakan pada perenggan [2] di atas. Tidak berpuashati dengan keputusan tersebut maka rayuan ini difailkan.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[9] Pengamatan kami kepada keseluruhan Rekod Rayuan dan penghujahan bertulis pihak-pihak mendapati hanya dua (2) isu sahaja yang membangkit untuk diputuskan iaitu:

- i. Sama ada proses pengislaman Perayu telah sempurna atau sebaliknya mengikut peruntukan undang-undang dan hukum Syarak.
- ii. Sama ada pengakuan (*iqrar*) Perayu yang tidak pernah mengamalkan agama Islam dan masih berpegang kepada kepercayaan agama asal boleh menyebabkan dirinya diisytiharkan sebagai bukan lagi Islam.

Isu Pertama: Sama ada proses pengislaman Responden telah sempurna atau sebaliknya mengikut peruntukan undang-undang dan hukum Syarak.

[10] YA Hakim Bicara dalam alasan penghakimannya pada muka surat 112-114 Rekod Rayuan antara lain menyatakan Perayu telah memeluk Islam tanpa sebarang paksaan dan berada dalam keadaan waras semasa melafazkan syahadah. Oleh itu pemelukannya adalah sempurna dan telah diterima oleh masyarakat sebagai orang Islam. Dalam keadaan sebegini Perayu tidak boleh diisytiharkan sebagai bukan Islam melainkan peruntukan berkaitan kesalahan jenayah murtad dan proses-proses berkaitan telah diwujudkan oleh pemerintah.

[11] Perayu berhujah YA Hakim Bicara terkhilaf apabila membuat dapatan sedemikian. Hal ini kerana tatacara pengislaman Perayu adalah tidak sempurna memandangkan niat dan tujuan Perayu memeluk Islam semata-mata untuk berkahwin. Perayu juga menyatakan rukun syahadah telah tidak dipatuhi oleh pihak yang terlibat mengendalikan proses pengislamannya. Manakala Responden pula dalam hujahannya menegaskan bahawa kesempurnaan pemelukan Islam Perayu adalah fakta yang dipersetujui sebelum ini memandangkan ia telah dijalankan dengan memenuhi kesemua aturan yang ditetapkan. Oleh itu isu ini sepatutnya tidak berbangkit.

[12] Bagi memutuskan isu ini kami merujuk kepada seksyen 108 EPAIS 2003 yang memperuntukkan;-

Seseorang itu memeluk agama Islam dan menjadi seorang orang Islam sebaik-baik sahaja dia habis mengucap dua kalimah Syahadah dengan syarat bahawa kehendak-kehendak seksyen 107; adalah dipenuhi dan orang itu selepas itu disebut muallaf.

Seksyen 107 pula menjelaskan mengenai proses pemelukan Agama Islam yang memperuntukkan seperti berikut:-

(1) Kehendak-kehendak yang berikut hendaklah dipatuhi bagi pemelukan sah agama Islam oleh seseorang;

(a) orang itu mestilah mengucapkan dua kalimah Syahadah dalam bahasa Arab secara yang semunasabahnya jelas;

(b) pada masa dia mengucap dua kalimah Syahadah itu, orang itu mestilah sedar bahawa kalimah itu bermakna "Aku menjadi saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku menjadi saksi bahawa Nabi Muhammad S.A.W. ialah Pesuruh Allah"; dan

(c) pengucapan itu mestilah dibuat dengan kerelaan hati orang itu sendiri.

[13] Bagi menentukan sama ada proses yang ditetapkan di bawah peruntukan ini dipenuhi atau tidak, maka kami merujuk kepada keterangan Perayu dan juga SD-1 selaku pegawai yang bertanggungjawab mengislamkan Perayu dan keterangan SD-2 iaitu saksi kepada proses pengislaman tersebut. Dapatan kami proses-proses tersebut telah dilakukan dengan teliti dan disokong oleh dokumen Kad Pemelukan Islam yang diberikan kepada Perayu sejurus selepas proses pengislaman selesai.

[14] Kami tidak menemui sebarang keterangan sama ada daripada Perayu mahupun saksi-saksinya yang menggugat kesempurnaan perjalanan proses tersebut. Berhubung dengan dakwaan niat Perayu, secara prinsipnya kami menyatakan keislaman seseorang tidak terjejas sekalipun tujuan ketika permulaan memeluk Islam itu tidak kukuh dan bukan kerana keazamannya untuk mengenali Islam sepenuhnya seperti ingin berkahwin atau untuk mendapatkan perlindungan dan sebagainya sebagaimana yang berlaku pada zaman sahabat.

[15] Adalah perlu difahami bahawa tidak mudah untuk seseorang untuk bertukar ke agama baru daripada agama asal yang telah dianuti berpuluh tahun dan ditambah lagi dengan faktor penerimaan ahli keluarga sebagaimana yang berlaku kepada Perayu dalam kes ini. Justeru, walaupun Perayu mendakwa pemelukannya tersebut berlaku hanya disebabkan ingin berkahwin pada hemat kami niat tersebut semata-mata tidaklah menjadikan pemelukannya sebagai tidak sah selagi kehendak-kehendak dalam seksyen 107 telah dipenuhi. Berdasarkan dapatan ini pada hemat kami Perayu telah menepati salah satu tafsiran orang Islam sebagaimana yang dinyatakan dalam seksyen 2(1)(e) EPAIS 2003 iaitu;-

“orang Islam” ertinya—

- (a) seseorang yang menganut agama Islam;*
- (b) seseorang yang salah seorang atau kedua-dua ibu bapanya, pada masa kelahiran orang itu, ialah orang Islam;*
- (c) seseorang yang dibesarkan atas asas bahawa dia orang Islam;*
- (d) seseorang yang lazimnya dikenali sebagai orang Islam;*
- (e) seseorang yang telah memeluk agama Islam mengikut seksyen 108; atau*
- (f) seseorang yang ditunjukkan telah menyatakan dalam hal keadaan apabila dia terikat di sisi undang-undang untuk menyatakan yang benar, bahawa dia ialah orang Islam, sama ada pernyataan itu secara lisan atau bertulis;*

[16] Dengan sempurnanya pemelukannya Islam Perayu, maka rujukan yang relevan berkenaan dengannya boleh dibuat kepada kes ***Ayesha Yuveena bt. Gopalan lawan Majlis Agama Islam Selangor*** (Kes Rayuan No. 10000-043-0050-2015) yang diputuskan pada 30/5/2016. Dalam kes tersebut, Panel Mahkamah Rayuan Syariah Selangor menyatakan *inter alia* :-

Isu kes Fatimah Tan (supra) adalah telah dibuktikan bahawa pemeluk Islam belum sempurna. Di dalam kes Perayu ini, Perayu telah melalui proses pengislaman yang sempurna mengikut peruntukan Seksyen 108 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003. Kami merujuk hujahan Perayu di perenggan 3 (d), Perayu tidak menafikan bahawa proses pengislaman Perayu telah mengikut tatacara yang diterangkan saksi-saksi Responden. Maka berdasarkan fakta ini, maka YA Hakim bicara telah betul dalam dapatannya bahawa Perayu telah sempurna memeluk Islam pada 28.5.2007. Apabila Perayu telah sempurna memeluk Islam, maka kes Fatimah Tan (supra) tidak terpakai dalam kes Perayu ini.

[17] Dalam kes *Majlis Agama Islam Pulau Pinang lwn Siti Fatimah Tan Abdullah [2009] 1 CLJ (Sya)* yang diputuskan pada 16/3/2009 kami mendapati beberapa panduan telah diberikan oleh Panel Mahkamah Rayuan Syariah Pulau Pinang yang telah menjadi prinsip yang mantap (*establish*) antaranya adalah:

- i. Apabila seseorang yang bukan Islam telah mengucap dua kalimah syahadah disertai dengan kepercayaan di dalam hatinya, maka jadilah ia seorang Islam dan terpeliharalah dirinya, harta dan nyawanya seperti mana terpeliharanya diri, harta dan nyawa seseorang Islam.
- ii. Bagi mereka yang memeluk Islam dan seterusnya telah memenuhi syarat-syarat syahadah dan juga telah diterima oleh masyarakat sebagai orang Islam, maka mereka **tidak lagi boleh diisytiharkan sebagai bukan lagi Islam di bawah peruntukan ini.**

[18] Bagi isu pertama ini, kami berpuas hati Perayu gagal membuktikan wujudnya kepincangan undang-undang dalam proses pengislamannya dan dengan itu kami

menyifatkan pengislaman Perayu adalah sempurna. Justeru, kami tidak bersetuju dengan Alasan Rayuan Pertama Perayu.

Isu Kedua: Sama ada pengakuan (*iqrar*) Perayu yang tidak pernah mengamalkan agama Islam dan masih berpegang kepada kepercayaan agama asal boleh menyebabkan dirinya diisytiharkan sebagai bukan lagi Islam.

[19] Di dalam Alasan Rayuan Kedua, Perayu menyatakan YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila tidak mengambil kira pengakuan (*iqrar*) Perayu yang sepatutnya telah mengikat dirinya. Perkara yang diakui adalah berkenaan sikap Perayu yang tidak pernah mengamalkan agama Islam dan masih berterusan mengamalkan ajaran lamanya. Menurut Perayu, pengakuan tersebut adalah jelas menyentuh status akidah dan menyebabkan Perayu terkeluar dari agama Islam. Oleh yang demikian pengakuan tersebut tidak wajar ditolak dan seterusnya membolehkan Perayu mengisytiharkan dirinya sebagai seorang yang bukan lagi beragama Islam.

[20] Responden pula berhujah YA Hakim Bicara tidak terikat untuk menerima apa-apa sahaja keterangan Perayu secara mutlak tanpa perlu mengambil kira atau mempertimbangkan perkara-perkara lain. Menurut Responden keterangan Perayu hanya dikategorikan sebagai suatu dakwaan dan tidak termasuk dalam kategori *iqrar* sebagaimana yang ditakrifkan melalui subseksyen 17(1) Enakmen Undang-undang Keterangan Mahkamah Syariah Selangor.

[21] Sering kali kami jelaskan dalam kes-kes seumpama ini bahawa maksud pengakuan (*iqrar*) secara tepatnya telah didefinisikan dalam subseksyen 17(1) Enakmen iaitu:

“17(1)Iqrar ialah suatu pengakuan yang dibuat oleh seseorang, secara bertulis atau dengan isyarat, menyatakan bahawa dia mempunyai obligasi atau tanggungan terhadap mana-mana orang lain berkenaan dengan sesuatu hak”.

[22] Dalam kes *Ayisha Yuveena Bt Gopalan lwn Majlis Agama Islam Selangor [supra]* Panel Rayuan Syariah di Mahkamah Rayuan Syariah Selangor telah memberi panduan berkenaan maksud subseksyen 17(1) sebagaimana berikut;

“Iqrar ini adalah pengakuan seseorang terhadap suatu obligasi atau tanggungan terhadap orang lain berkenaan dengan sesuatu hak. Bukan pengakuan seseorang terhadap diri sendiri.”

Berdasarkan autoriti ini kami berpendapat *iqrar* Perayu terhadap dirinya bukanlah *iqrar* yang dimaksudkan di bawah subseksyen 17(1) Enakmen. Oleh yang demikian, kami berpendapat YA Hakim Bicara tidak terkhilaf apabila menolak pengakuan diri Perayu berkenaan dengan status akidahnya.

[23] Kami menegaskan bahawa kegagalan mana-mana orang Islam beramal dengan ajaran Islam khususnya ibadat-ibadat fardu tidaklah menyebabkan gugur akidah melainkan kegagalan tersebut disertakan dengan keingkaran atau penafian bahawa amalan itu adalah suatu kewajipan. Sungguhpun begitu, di hadapan YA Hakim Bicara tiada keterangan yang menunjukkan wujudnya keingkaran atau penafian tersebut. Sebaliknya yang ada hanyalah dakwaan-dakwaan Perayu yang tidak mengamalkan ajaran Islam dan masih mengamalkan ajaran lamanya sahaja.

[24] Sukacita untuk kami mengulangi bahawa dengan melakukan amalan-amalan mungkar seperti memakan atau meminum minuman yang diharamkan adalah suatu

dosa besar tetapi tidaklah sehingga menyebabkan gugurnya akidah dan terkeluar daripada Islam. Sebagai sandaran, dengan hormatnya kami merujuk kepada kes *Ser Hum Tiau @ Siti Nor Aini Bt Abdullah lwn. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan* (Kes Rayuan No. 14000-043-0042-2013) dan kes *Majlis Agama Islam Selangor lwn Ho Yoke Fan* (Kes Rayuan No.10000-043-0023-2015). Dalam kes *Ho Yoke Fan* Panel Rayuan Syariah menyatakan yang antara lain kami petik:

“jika sekiranya selepas itu dia tidak mengamalkan ajaran Islam atau masih menjalani kehidupan secara bukan Islam maka jadilah dia seorang yang fasik dan berdosa sehinggalah dia bertaubat.”

[25] Berdasarkan kepada ulasan di atas, kami berpuashati YA Hakim Bicara telah membuat dapatan yang betul apabila menolak pengataan Perayu yang mengaku dirinya bukan lagi Islam disebabkan perbuatan dan amalannya sebagai suatu bentuk *iqrar* di bawah seksyen 17(1).

[26] Dalam kes ini, kami turut mendapati setelah pemelukan Islam Perayu sempurna dilakukan, Perayu telah menukar namanya kepada nama Islam iaitu Rina Anabia dan telah diberikan Kad Perakuan Memeluk Agama Islam. Fakta ini merupakan *qarinah* bahawa Perayu sendiri berhasrat untuk dirinya diterima dan dikenali oleh masyarakat umum sebagai orang Islam. Dengan reputasi sedemikian, maka dalam urusan awam Perayu sepatutnya dilayan sebagai seorang Islam. Hal ini bertepatan dengan peruntukan seksyen 113(1) EPAIS 2003 yang menyatakan:-

(1) Seseorang yang telah memeluk agama Islam dan pemelukan agama Islam itu telah didaftarkan dalam Daftar Muallaf hendaklah, bagi maksud mana-mana undang-undang Persekutuan atau Negeri, dan pada setiap masa diperlakukan sebagai orang Islam.

KESIMPULAN

[27] Kami berpuas hati bahawa proses pemelukan Islam Perayu telah dijalankan dengan sempurna. Sungguhpun terdapat *iqrar* Perayu tidak mengamalkan ajaran Islam dan masih kekal dengan ajaran lamanya namun ia tidaklah mengikat YA Hakim Bicara untuk menerimanya bagi maksud Perayu telah terkeluar dari Islam. Oleh sebab itu Perayu terhalang untuk mengisytiharkan diri sebagai bukan lagi seorang Islam di bawah peruntukan seksyen 61(3)(b)(x) EPAIS 2003. Justeru, keputusan YA Hakim Bicara menolak tuntutan Perayu adalah betul.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan dan Hujah Pihak-Pihak, maka dengan ini kami memutuskan seperti berikut:-

1. Rayuan Perayu **DITOLAK**.
2. Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam bertarikh 16/6/2022 dalam kes Saman No. 10400-043-0590-2014 **DIKEKALKAN**.

Penghakiman ini diberikan oleh:-


.....
1. YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN

Pengerusi

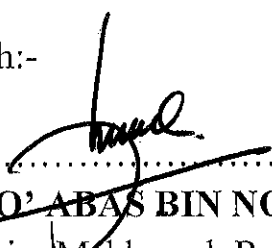
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-


.....
2. YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-


.....
3. YA DATO' ABAS BIN NORDIN

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

